למימרא דחומש עדיף ורמינהי בעל הבית אומר בסלע. תימה לר' יוחנן מאי פריך [כו] דהא ליכא למיפרך דהבעלים מומרים בעשרים וכל מדם בעשרים הבעלים קודמים כו' והכא תניא לאחר קודם [כז] ומאי קושיא דהא דהבעלים קודמין זהו כשאין אחר פודהו ביותר ומסיפא נמי ליכא למיפרך דתניא אחד המוכר הרי הוא שלי בעשרים ואחד הבעלים קודמין ומוכח כ"ו והכא תניא לאחר קודם הכי נמי לא קשיא דמידי דהוא עשמא אלא מפני שמוסיף על הקרן שהוא עשרים ס"ל כמתני' דין הוא שיקדמו הבעלים שגם הם מוסיפין על הקרן כשנותנין עשרים ושם שנותנין אחד יותר על העשרים [כח] והמוסיף כשניל (מוסיף) הקרן שהוא עשרים ואחת ושמא הוא מקשה כך מאי שנא שכופין הבעלים לתת דמים שאחר האחר ומוכח על מה שאחר הוא דקתני שהבעלים נותנין כ"ו כ"ו והכא תניא כשהבעלים אומרים בפלע ואחר אומר בפלע ואיסר [של פלע ואיסר] קודם ואין אנו כופין את הבעלים שיתנו פלע ואיסר עם האומר לבעל הבית אמר: **תניא** בית שמאי אומרים מוסיפין. ס"ג וכן כתוב בספר ר"ת ול"ג תניא נמי הכי ולא גרסי' ליה יפ לפרשו כן תניא נמי הכי לאחר מכאן מסקנא דמוסיפין בניסוח אי כ"ש מי כ"ש ומדקדק הש"ס למעוטי [כט] מילתא דרב מתנא ומיהו גרסה יותר דגרס תניא פלע נמי הכי :

לתנו

הבעלים נותנין עשרים ושש בעשרים ושתים הבעלים נותנין עשרים ושבע בעשרים ושלש הבעלים נותנין עשרים ושמונה בעשרים וארבע הבעלים נותנין עשרים ותשע בעשרים וחמש הבעלים נותנין שלשים [ל] מוסיפין חומש על עלויו של זה [לא] אמר אחד הרי שלי בעשרים ושש אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר הבעלים קודמין ואם לאו אומרים לו [לב] הגעתיך: **גמ'** אמר רב חסדא לא שנו אלא שבן ארבעים עומד במקומו אבל אין בן ארבעים עומד במקומו משלשין ביניהן תנן חזר בו של ארבעים ממשכנין [לג] עד עשר אמאי ליתן בר חמשין בהדיה דליכא בן חמשים חזר בו בן שלשים ממשכנין מנכסיו [לד] עד עשר אמאי וליתן דבן ארבעים בהדיה דליכא בן ארבעים חזר בו בן עשרים ממשכנין מנכסיו [לה] עד עשר אמאי ליתן דבן שלשים בהדיה דליכא בן שלשים אי הכי אימא סיפא חזר בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עשר את המותר ליתב [לו] דבן עשרים בהדיה וכי תימא ה"נ דליכא בן עשרים אי הכי נפרעין משל [לז] עשרה נפרעין ממנו מיבעי ליה אלא [לח] אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה תניא נמי הכי [לט] חזרו כולן כאחד משלשין ביניהם והא אנן תנן ממשכנין מנכסיו עד עשר אלא לאו שמע מינה כדרב חסדא שמע מינה איבא דרמי להו מירמא תנן חזר בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עשר את המותר והתניא משלשין ביניהם אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה: הבעלים אומרים בעשרים וכל אדם בעשרים וכו': למימרא דחומש עדיף ורמינהו [מ] בעל הבית אומר בפלע ואחד אומר בפלע ואיסר של פלע ואיסר קודם מפני שמוסיף על הקרן הכא דחומשא רווחא דהקדש הוא חומש עדיף התם דחומשא רווחא דבעל הבית קרנא תיפרוק שפיר חומשא לא איכפת לן: אמר אחד הרי הוא שלי [מא] כו': בעשרים וחמש נותנין שלשים ולימרו הבעלים אתא גברא [מב] בחריקין [מג] דאמור בעלים דינר וליתני דינר לא דק ולא והא קתני אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר [מד] בעלים קודמין אלא אמר רבא [מה] דאמור בעלים פרוטה ולא דק: שאין מוסיפין חומש על עלויו כו': [מו] אמר רב חסדא לא שנו אלא שלא נישום הקדש בג' אבל נישום הקדש בג' מוסיפין תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מוסיפין [מז] ובית הלל אומרים אין מוסיפין היכי דמי אי [מח] לא נישום מאי טעמא דבית שמאי אלא דנישום לימא רב חסדא דאמר כבית שמאי לעולם דלא נישום ובית שמאי [מט] מחמירין אי בעית אימא לעולם דנישום ואיפוך בית שמאי אומרים אין מוסיף [נ] וליתניה גבי קולי ב"ש וחומרי בית הלל אלא לעולם דלא נישום ובי"ש [נא] מחמירין: אמר אחד הרי היא שלי בעשרים ושש כו': רצו אין לא רצו לא [נב] אמרי אתא גברא בחריקין ודינר מאי עבידתיה אמר רב ששת ה"ק אם רצו בעלים מעיקרא ליתן חשבון המגיע לאחד ושלשים ודינר

א] היכי

ו' מיקרין בפ"ק דקדושין (דף יב.): **פסס.** גבי מעשר שני מומס רוומס דבעל הבית הוא שהרי אין קרן אין מומס הכל שלו והוא יאכל הכל בירושלים ואין לנו בו אלא מלוה פדייה שלא יאכלנו בגבולין גלא פדיון ועיקר פדייתו בקרן היא ומ"ג דבעלי דמי לא מיכפת לן שהרי בית ישראל דמיו אין נהנה אלא הוא: **וליתני בעלים אחת גברא בחריקין.** במקומינו שרוצה ליתן כמותינו בשלמא על השתא הדרייתו עלן משום פסידא דהקדש אלא השתא אמאי בעיתו למיכפיין: **דאמור בעלים.** בריתא דינר יותר על עשרים דמטי מוסגא דקרן ומומס לכ"ה ודינר ואי יהבינן להאי מיכא פסידא להקדש הלכך הדרינן לבעלים על כרחייהו: **וליתני.** בריתא דאמרי' הבעלים מומרים בעשרים ודינר: **לא דק.** למתני דינר אלא חשבון הסלעים: **והא קתני.** דינר בסיפא אלמא דק בדינרין: **אלא אמר רבא דאמור בעלים.** בריתא פרוטה ובפרוטות לא דק: **אלא נישום הקדש בשלשה.** אלא אמו אנו בני אדם את הקרקע כמה שאחר זה אומר: **אכל.** שמחזה שאלה כדבריו אל זה מוסיפין בעלים בעשרים כרמו ולא בעינן עשרה. ומ"ג דשומת הקדש בעי עשרה דאמרי' בפ' הבית והעלייה (ביצה כט:) הקרקעות תשעה וכהן הכא דשומת קא משמע לן דכיון דאמרי' בפ' הבית והעלייה (ביצה כט:) הקרקעות תשעה וכהן הכא דשומת קא משמע לן דכיון דאמרי' תלתא לא מהדרינן לעשרה ויוסיפו חומש על העילוי (ג) : שאם דבריס מקולי ב"ש ומחומרי בית הלל: **ודינר מאי עבידתיה.** הא ממרת אין מוסיפין חומש על עילויו של זה: **מעיקרא.** [נד] כשאמתאו לחשון: **ליתן חשבון המגיע.** [נה] על עילויו של זה לשלשים ואחד ודינר: והיכי

הבעלים נותנין. על כרחן: **עשרים ושש.** דלמאי לא יהבינן לה הוסיל ואמרו בעלים עשרים ועולה החשבון עם החומש לכ"ה ואי יהבינה להאיך כב"ש נמצא הקדש מפסיד ובעלים יתנו על כרחן לאותו פלע שהוסיף זה על הקרן וכ"ש דילמא אגל על פלע שהוסיף זה לא יוסיפו חומש: **אחד בעשרים ואחת בשלשים.** על כרחן. והשתא ליכא למיפרך למאי כופין את הבעלים נותנין עשרים ושבע בעשרים ושלש הבעלים נותנין עשרים ושמונה בעשרים וארבע הבעלים נותנין עשרים ותשע בעשרים וחמש הבעלים נותנין שלשים אישאין מוסיפין חומש על עלויו של זה [ב]אמר אחד הרי שלי בעשרים ושש אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר הבעלים קודמין ואם לאו אומרים לו [ג] הגעתיך: **גמ'** אמר רב חסדא לא שנו אלא שבן ארבעים עומד במקומו אבל אין בן ארבעים עומד במקומו משלשין ביניהן תנן חזר בו של ארבעים ממשכנין [ד] עד עשר אמאי ליתן בר חמשין בהדיה דליכא בן חמשים חזר בו בן שלשים ממשכנין מנכסיו [ה] עד עשר אמאי וליתן דבן ארבעים בהדיה דליכא בן ארבעים חזר בו בן עשרים ממשכנין מנכסיו [ו] עד עשר אמאי ליתן דבן שלשים בהדיה דליכא בן שלשים אי הכי אימא סיפא חזר בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עשר את המותר ליתב [ז] דבן עשרים בהדיה וכי תימא ה"נ דליכא בן עשרים אי הכי נפרעין משל [ח] עשרה נפרעין ממנו מיבעי ליה אלא [ט] אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה תניא נמי הכי [י] חזרו כולן כאחד משלשין ביניהם והא אנן תנן ממשכנין מנכסיו עד עשר אלא לאו שמע מינה כדרב חסדא שמע מינה איבא דרמי להו מירמא תנן חזר בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עשר את המותר והתניא משלשין ביניהם אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה: **הבעלים אומרים** בעשרים וכל אדם בעשרים וכו': למימרא דחומש עדיף ורמינהו [יא] בעל הבית אומר בפלע ואחד אומר בפלע ואיסר של פלע ואיסר קודם מפני שמוסיף על הקרן הכא דחומשא רווחא דהקדש הוא חומש עדיף התם דחומשא רווחא דבעל הבית קרנא תיפרוק שפיר חומשא לא איכפת לן: **אמר אחד הרי הוא שלי** [יב] כו': בעשרים וחמש נותנין שלשים ולימרו הבעלים אתא גברא [יג] בחריקין [יד] דאמור בעלים דינר וליתני דינר לא דק ולא והא קתני אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר [טו] בעלים קודמין אלא אמר רבא [טז] דאמור בעלים פרוטה ולא דק: **שאין מוסיפין חומש על עלויו כו':** [יז] אמר רב חסדא לא שנו אלא שלא נישום הקדש בג' אבל נישום הקדש בג' מוסיפין תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מוסיפין [יח] ובית הלל אומרים אין מוסיפין היכי דמי אי [יט] לא נישום מאי טעמא דבית שמאי אלא דנישום לימא רב חסדא דאמר כבית שמאי לעולם דלא נישום ובית שמאי [כ] מחמירין אי בעית אימא לעולם דנישום ואיפוך בית שמאי אומרים אין מוסיף [כא] וליתניה גבי קולי ב"ש וחומרי בית הלל אלא לעולם דלא נישום ובי"ש [כב] מחמירין: אמר אחד הרי היא שלי בעשרים ושש כו': רצו אין לא רצו לא [כג] אמרי אתא גברא בחריקין ודינר מאי עבידתיה אמר רב ששת ה"ק אם רצו בעלים מעיקרא ליתן חשבון המגיע לאחד ושלשים ודינר

א) היכי

ו' מיקרין בפ"ק דקדושין (דף יב.): **פסס.** גבי מעשר שני מומס רוומס דבעל הבית הוא שהרי אין קרן אין מומס הכל שלו והוא יאכל הכל בירושלים ואין לנו בו אלא מלוה פדייה שלא יאכלנו בגבולין גלא פדיון ועיקר פדייתו בקרן היא ומ"ג דבעלי דמי לא מיכפת לן שהרי בית ישראל דמיו אין נהנה אלא הוא: **וליתני בעלים אחת גברא בחריקין.** במקומינו שרוצה ליתן כמותינו בשלמא על השתא הדרייתו עלן משום פסידא דהקדש אלא השתא אמאי בעיתו למיכפיין: **דאמור בעלים.** בריתא דינר יותר על עשרים דמטי מוסגא דקרן ומומס לכ"ה ודינר ואי יהבינן להאי מיכא פסידא להקדש הלכך הדרינן לבעלים על כרחייהו: **וליתני.** בריתא דאמרי' הבעלים מומרים בעשרים ודינר: **לא דק.** למתני דינר אלא חשבון הסלעים: **והא קתני.** דינר בסיפא אלמא דק בדינרין: **אלא אמר רבא דאמור בעלים.** בריתא פרוטה ובפרוטות לא דק: **אלא נישום הקדש בשלשה.** אלא אמו אנו בני אדם את הקרקע כמה שאחר זה אומר: **אכל.** שמחזה שאלה כדבריו אל זה מוסיפין בעלים בעשרים כרמו ולא בעינן עשרה. ומ"ג דשומת הקדש בעי עשרה דאמרי' בפ' הבית והעלייה (ביצה כט:) הקרקעות תשעה וכהן הכא דשומת קא משמע לן דכיון דאמרי' תלתא לא מהדרינן לעשרה ויוסיפו חומש על העילוי (ג) : שאם דבריס מקולי ב"ש ומחומרי בית הלל: **ודינר מאי עבידתיה.** הא ממרת אין מוסיפין חומש על עילויו של זה: **מעיקרא.** [כד] בשמתאו לחשון: **ליתן חשבון המגיע.** [כה] על עילויו של זה לשלשים ואחד ודינר: והיכי

הבית אומר. לפדות מעשר שני שלו בסלע ואחד אומר תנהו לי ואני לך אתן בשבילו סלע ואיסר **של פלע ואיסר קודם** לבעל הבית ויהיה המעשר שלו **מפני שמוסיף על הקרן** איסר יותר מבמה"ב ואע"ג דכי פריק ליה בעה"ב מחוייב להוסיף חומש כדכתיב ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמישתו יוסף עליו ואחר אין מוסיף חומש אפי' הכי של סלע ואיסר קודם לבעה"ב: (מתחרץ לא קשיא דהכא בגואל שדהו דחומש דמוסיפין בעלים **רווחא דהקדש הוא** שהקרן והחומש בא ליד הגזבר משום הכי ההוא דיהיב חומש להקדש עדיף: **הכא.** גבי מעשר שני **דחומשא** שמוסיף **רווחא דבעה"ב** הוא שהקרן והחומש של בעה"ב הוא ומעלהו ואוכלו בירושלים בתורת מעשר וכשמוסיף חומש זהו ריוח שלו שיש לו יותר מעות ממה לקנות כל צורכו בירושלים משו"ה ההוא דפריק הקרן שפיר שמוסיף בפדייתו יותר מבמה"ב איסר הוא קודם לבעה"ב ואע"פ שהבעל הבית מוסיף חומש כיון שאינו בא ליד הקדש לא הקרן ולא החומש אלא ליד בעה"ב ליח לן בה בההוא חומש אלא ההוא דפריק קרנא שפיר טפי מחבריה איהו קדים: **ואמאי הבעלים נותנין שלשים ולימרו בעלים כבר אתא גברא בחריקין.** במקומינו שרוצה ליתן כמותינו בשלמא על השתא הדרייתו עלן משום פסידא דהקדש אלא השתא אמאי בעיתו למיכפיין: **לא דק.** [תנא] דלא רצה לשנות דינר שהוא פחות משקל: **ולא והקתני בסיפא דינר: אלא אמר רבא.** כגון דאמור בעלים בעשרים ופרוטה דחייבין ליתן כ"ה ופרוטה ואידך גברא לא אמר אלא בכ"ה לחדד ולא מצי למימר אתא גברא בחריקין. וכיון דאמרי בעלים פרוטה פרוטה לא הוי דבר חשוב ולא רצה התנא לשנותה: **לא שנו.** דאין מוסיפין חומש על עילוי של זה אלא שלא נישום הקדש בג' בני אדם: **אבל.** אם שמאה אותו אחר לדעת ג' בני אדם ששוה כך וכך על עשרים מוסיפין הבעלים נמי חומש אף על אותו עילוי: **תניא נמי הכי כו':** [**לעולם דלא נישום.**] הא נישום אפי' ב"ש מודו דמוסיפין. ודקשיא לך מ"ט דב"ש דאמרי מוסיפין: **ב"ש מחמירי.** ורב חסדא כב"ה דאמרי מוסיפין: **א"ב דנישום ואיפוך.** דב"ה מחמירי דאמרי מוסיפין חומש על עילויו הא נישום אפי' ב"ש **וחומרי ב"ה.** אלא לעולם כדאמרינן מעיקרא **דלא נישום** (ואפי' הכי ב"ש מחמרי דאמרי מוסיפין) אבל נישום אפי' ב"ה סברי דמוסיפין ורב חסדא דאמר כב"ה: **רצו אין לא רצו לא.** [דאין כופין אותן] מ"ט דאמרי אתא גברא בהריקין: **האי דינר מאי עבידתיה.** הא אמרת [ט] דאין מוסיפין חומש על עילוי של זה והאי דינר מיחזי כחומש מן ההוא סלע {דינר} ששי שעל עשרים: **[אמר רב ששת הכי קאמר.** כיון שאמר בעלים הרי היא שלי בכ"א קודם שאמר זה ועכשיו מגיע להן ליתן בין קרן וחומש כ"ו שקלים ודינר אם רצו ליתן כך הן הבעלים קודמין:

ט) נכ"ל והוגמא מילן: הא כבר תנא.

ה א מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ה:
ו ב מיי' שם הלי ז:
ז ג מיי' שם הלכה ד:
ח ד מיי' שם הלכה ה:
ט ה מיי' שם הלי ו:

מוסף רש"י

הבעלים נותנין עשרים ושש. שאי אפשר לתת לזה כאחד ועשרים שנמצא הקדש נפסד בתמורה (גר' ר"ש בתרגומה) סלעים ובנעלים נמי לא משתנין מן הקרן שנמצאת אומר לזה כאחד, הלכך נותנין כ"ש לקרן ומשמה לתוספת חומש ועל עילויו של זה שהעלה בדמיו פלע אין מוסיף חומש פלע על קרן שנמצאת חול (ב"מ נד.). **אתא גברא בחריקין.** כרי בא אחד ממתינו ואומש שאחד לתת כאחד ועשרים שנמצאת הקדש נפסד בתמורה (ר"ש בתרגומה) ואין הקדש נפסד ואמה נותן את שאחר הוא דקתני שהבעלים נותנין כ"ו כ"ו והכא תניא כשהבעלים אומרים בפלע ואחד אומר בפלע ואיסר [של פלע ואיסר] קודם ואין אנו כופין את הבעלים שיתנו פלע ואיסר עם האומר לבעל הבית אמר: **תניא** בית שמאי אומרים מוסיפין. ס"ג וכן כתוב בספר ר"ת ול"ג תניא נמי הכי ולא גרסי' ליה לפרשו כן תניא נמי הכי לאחר מכאן מסקנא דמוסיפין בניסוח אי כ"ש מי כ"ש ומדקדק הש"ס למעוטי [כט] מילתא דרב מתנא ומיהו גרסה יותר דגרס תניא פלע נמי הכי :

לתנו

הבעלים נותנין עשרים ושש בעשרים ושתים הבעלים נותנין עשרים ושבע בעשרים ושלש הבעלים נותנין עשרים ושמונה בעשרים וארבע הבעלים נותנין עשרים ותשע בעשרים וחמש הבעלים נותנין שלשים [ל] מוסיפין חומש על עלויו של זה [לא] אמר אחד הרי שלי בעשרים ושש אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר הבעלים קודמין ואם לאו אומרים לו [לב] הגעתיך: **גמ'** אמר רב חסדא לא שנו אלא שבן ארבעים עומד במקומו אבל אין בן ארבעים עומד במקומו משלשין ביניהן תנן חזר בו של ארבעים ממשכנין [לג] עד עשר אמאי ליתן בר חמשין בהדיה דליכא בן חמשים חזר בו בן שלשים ממשכנין מנכסיו [לד] עד עשר אמאי וליתן דבן ארבעים בהדיה דליכא בן ארבעים חזר בו בן עשרים ממשכנין מנכסיו [לה] עד עשר אמאי ליתן דבן שלשים בהדיה דליכא בן שלשים אי הכי אימא סיפא חזר בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עשר את המותר ליתב [לו] דבן עשרים בהדיה וכי תימא ה"נ דליכא בן עשרים אי הכי נפרעין משל [לז] עשרה נפרעין ממנו מיבעי ליה אלא [לח] אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה תניא נמי הכי [לט] חזרו כולן כאחד משלשין ביניהם והא אנן תנן ממשכנין מנכסיו עד עשר אלא לאו שמע מינה כדרב חסדא שמע מינה איבא דרמי להו מירמא תנן חזר בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עשר את המותר והתניא משלשין ביניהם אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה: **הבעלים אומרים** בעשרים וכל אדם בעשרים וכו': למימרא דחומש עדיף ורמינהו [מ] בעל הבית אומר בפלע ואחד אומר בפלע ואיסר של פלע ואיסר קודם מפני שמוסיף על הקרן הכא דחומשא רווחא דהקדש הוא חומש עדיף התם דחומשא רווחא דבעל הבית קרנא תיפרוק שפיר חומשא לא איכפת לן: **אמר אחד הרי הוא שלי** [מא] כו': בעשרים וחמש נותנין שלשים ולימרו הבעלים אתא גברא [מב] בחריקין [מג] דאמור בעלים דינר וליתני דינר לא דק ולא והא קתני אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר [מד] בעלים קודמין אלא אמר רבא [מה] דאמור בעלים פרוטה ולא דק: **שאין מוסיפין חומש על עלויו כו':** [מו] אמר רב חסדא לא שנו אלא שלא נישום הקדש בג' אבל נישום הקדש בג' מוסיפין תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מוסיפין [מז] ובית הלל אומרים אין מוסיפין היכי דמי אי [מח] לא נישום מאי טעמא דבית שמאי אלא דנישום לימא רב חסדא דאמר כבית שמאי לעולם דלא נישום ובית שמאי [מט] מחמירין אי בעית אימא לעולם דנישום ואיפוך בית שמאי אומרים אין מוסיף [נ] וליתניה גבי קולי ב"ש וחומרי בית הלל אלא לעולם דלא נישום ובי"ש [נא] מחמירין: אמר אחד הרי היא שלי בעשרים ושש כו': רצו אין לא רצו לא [נב] אמרי אתא גברא בחריקין ודינר מאי עבידתיה אמר רב ששת ה"ק אם רצו בעלים מעיקרא ליתן חשבון המגיע לאחד ושלשים ודינר

א] היכי

ו' מיקרין בפ"ק דקדושין (דף יב.): **פסס.** גבי מעשר שני מומס רוומס דבעל הבית הוא שהרי אין קרן אין מומס הכל שלו והוא יאכל הכל בירושלים ואין לנו בו אלא מלוה פדייה שלא יאכלנו בגבולין גלא פדיון ועיקר פדייתו בקרן היא ומ"ג דבעלי דמי לא מיכפת לן שהרי בית ישראל דמיו אין נהנה אלא הוא: **וליתני בעלים אחת גברא בחריקין.** במקומינו שרוצה ליתן כמותינו בשלמא על השתא הדרייתו עלן משום פסידא דהקדש אלא השתא אמאי בעיתו למיכפיין: **דאמור בעלים.** בריתא דינר יותר על עשרים דמטי מוסגא דקרן ומומס לכ"ה ודינר ואי יהבינן להאי מיכא פסידא להקדש הלכך הדרינן לבעלים על כרחייהו: **וליתני.** בריתא דאמרי' הבעלים מומרים בעשרים ודינר: **לא דק.** למתני דינר אלא חשבון הסלעים: **והא קתני.** דינר בסיפא אלמא דק בדינרין: **אלא אמר רבא דאמור בעלים.** בריתא פרוטה ובפרוטות לא דק: **אלא נישום הקדש בשלשה.** אלא אמו אנו בני אדם את הקרקע כמה שאחר זה אומר: **אכל.** שמחזה שאלה כדבריו אל זה מוסיפין בעלים בעשרים כרמו ולא בעינן עשרה. ומ"ג דשומת הקדש בעי עשרה דאמרי' בפ' הבית והעלייה (ביצה כט:) הקרקעות תשעה וכהן הכא דשומת קא משמע לן דכיון דאמרי' תלתא לא מהדרינן לעשרה ויוסיפו חומש על העילוי (ג) : שאם דבריס מקולי ב"ש ומחומרי בית הלל: **ודינר מאי עבידתיה.** הא ממרת אין מוסיפין חומש על עילויו של זה: **מעיקרא.** [כד] בשמתאו לחשון: **ליתן חשבון המגיע.** [כה] על עילויו של זה לשלשים ואחד ודינר: והיכי

הבעלים נותנין. על כרחן: **עשרים ושש.** דלמאי לא יהבינן לה הוסיל ואמרו בעלים עשרים ועולה החשבון עם החומש לכ"ה ואי יהבינה להאיך כב"ש נמצא הקדש מפסיד ובעלים יתנו על כרחן לאותו פלע שהוסיף זה על הקרן וכ"ש דילמא אגל על פלע שהוסיף זה לא יוסיפו חומש: **אחד בעשרים ואחת בשלשים.** על כרחן. והשתא ליכא למיפרך למאי כופין את הבעלים נותנין עשרים ושבע בעשרים ושלש הבעלים נותנין עשרים ושמונה בעשרים וארבע הבעלים נותנין עשרים ותשע בעשרים וחמש הבעלים נותנין שלשים [ל] מוסיפין חומש על עלויו של זה [לא] אמר אחד הרי שלי בעשרים ושש אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר הבעלים קודמין ואם לאו אומרים לו [לב] הגעתיך: **גמ'** אמר רב חסדא לא שנו אלא שבן ארבעים עומד במקומו אבל אין בן ארבעים עומד במקומו משלשין ביניהן תנן חזר בו של ארבעים ממשכנין [לג] עד עשר אמאי ליתן בר חמשין בהדיה דליכא בן חמשים חזר בו בן שלשים ממשכנין מנכסיו [לד] עד עשר אמאי וליתן דבן ארבעים בהדיה דליכא בן ארבעים חזר בו בן עשרים ממשכנין מנכסיו [לה] עד עשר אמאי ליתן דבן שלשים בהדיה דליכא בן שלשים אי הכי אימא סיפא חזר בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עשר את המותר ליתב [לו] דבן עשרים בהדיה וכי תימא ה"נ דליכא בן עשרים אי הכי נפרעין משל [לז] עשרה נפרעין ממנו מיבעי ליה אלא [לח] אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה תניא נמי הכי [לט] חזרו כולן כאחד משלשין ביניהם והא אנן תנן ממשכנין מנכסיו עד עשר אלא לאו שמע מינה כדרב חסדא שמע מינה איבא דרמי להו מירמא תנן חזר בו של עשר מוכרין אותה בשויה ונפרעין משל עשר את המותר והתניא משלשין ביניהם אמר רב חסדא לא קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה: **הבעלים אומרים** בעשרים וכל אדם בעשרים וכו': למימרא דחומש עדיף ורמינהו [יא] בעל הבית אומר בפלע ואחד אומר בפלע ואיסר של פלע ואיסר קודם מפני שמוסיף על הקרן הכא דחומשא רווחא דהקדש הוא חומש עדיף התם דחומשא רווחא דבעל הבית קרנא תיפרוק שפיר חומשא לא איכפת לן: **אמר אחד הרי הוא שלי** [יב] כו': בעשרים וחמש נותנין שלשים ולימרו הבעלים אתא גברא [יג] בחריקין [יד] דאמור בעלים דינר וליתני דינר לא דק ולא והא קתני אם רצו הבעלים ליתן שלשים ואחד ודינר [טו] בעלים קודמין אלא אמר רבא [טז] דאמור בעלים פרוטה ולא דק: **שאין מוסיפין חומש על עלויו כו':** [יז] אמר רב חסדא לא שנו אלא שלא נישום הקדש בג' אבל נישום הקדש בג' מוסיפין תניא נמי הכי בית שמאי אומרים מוסיפין [יח] ובית הלל אומרים אין מוסיפין היכי דמי אי [יט] לא נישום מאי טעמא דבית שמאי אלא דנישום לימא רב חסדא דאמר כבית שמאי לעולם דלא נישום ובית שמאי [כ] מחמירין אי בעית אימא לעולם דנישום ואיפוך בית שמאי אומרים אין מוסיף [כא] וליתניה גבי קולי ב"ש וחומרי בית הלל אלא לעולם דלא נישום ובי"ש [כב] מחמירין: אמר אחד הרי היא שלי בעשרים ושש כו': רצו אין לא רצו לא [כג] אמרי אתא גברא בחריקין ודינר מאי עבידתיה אמר רב ששת ה"ק אם רצו בעלים מעיקרא ליתן חשבון המגיע לאחד ושלשים ודינר

א) היכי

ו' מיקרין בפ"ק דקדושין (דף יב.): **פסס.** גבי מעשר שני מומס רוומס דבעל הבית הוא שהרי אין קרן אין מומס הכל שלו והוא יאכל הכל בירושלים ואין לנו בו אלא מלוה פדייה שלא יאכלנו בגבולין גלא פדיון ועיקר פדייתו בקרן היא ומ"ג דבעלי דמי לא מיכפת לן שהרי בית ישראל דמיו אין נהנה אלא הוא: **וליתני בעלים אחת גברא בחריקין.** במקומינו שרוצה ליתן כמותינו בשלמא על השתא הדרייתו עלן משום פסידא דהקדש אלא השתא אמאי בעיתו למיכפיין: **דאמור בעלים.** בריתא דינר יותר על עשרים דמטי מוסגא דקרן ומומס לכ"ה ודינר ואי יהבינן להאי מיכא פסידא להקדש הלכך הדרינן לבעלים על כרחייהו: **וליתני.** בריתא דאמרי' הבעלים מומרים בעשרים ודינר: **לא דק.** למתני דינר אלא חשבון הסלעים: **והא קתני.** דינר בסיפא אלמא דק בדינרין: **אלא אמר רבא דאמור בעלים.** בריתא פרוטה ובפרוטות לא דק: **אלא נישום הקדש בשלשה.** אלא אמו אנו בני אדם את הקרקע כמה שאחר זה אומר: **אכל.** שמחזה שאלה כדבריו אל זה מוסיפין בעלים בעשרים כרמו ולא בעינן עשרה. ומ"ג דשומת הקדש בעי עשרה דאמרי' בפ' הבית והעלייה (ביצה כט:) הקרקעות תשעה וכהן הכא דשומת קא משמע לן דכיון דאמרי' תלתא לא מהדרינן לעשרה ויוסיפו חומש על העילוי (ג) : שאם דבריס מקולי ב"ש ומחומרי בית הלל: **ודינר מאי עבידתיה.** הא ממרת אין מוסיפין חומש על עילויו של זה: **מעיקרא.** [כד] בשמתאו לחשון: **ליתן חשבון המגיע.** [כה] על עילויו של זה לשלשים ואחד ודינר: והיכי

הבית אומר. לפדות מעשר שני שלו בסלע ואחד אומר תנהו לי ואני לך אתן בשבילו סלע ואיסר **של פלע ואיסר קודם** לבעל הבית ויהיה המעשר שלו **מפני שמוסיף על הקרן** איסר יותר מבמה"ב ואע"ג דכי פריק ליה בעה"ב מחוייב להוסיף חומש כדכתיב ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמישתו יוסף עליו ואחר אין מוסיף חומש אפי' הכי של סלע ואיסר קודם לבעה"ב: (מתחרץ לא קשיא דהכא בגואל שדהו דחומש דמוסיפין בעלים **רווחא דהקדש הוא** שהקרן והחומש בא ליד הגזבר משום הכי ההוא דיהיב חומש להקדש עדיף: **הכא.** גבי מעשר שני **דחומשא** שמוסיף **רווחא דבעה"ב** הוא שהקרן והחומש של בעה"ב הוא ומעלהו ואוכלו בירושלים בתורת מעשר וכשמוסיף חומש זהו ריוח שלו שיש לו יותר מעות ממה לקנות כל צורכו בירושלים משו"ה ההוא דפריק הקרן שפיר שמוסיף בפדייתו יותר מבמה"ב איסר הוא קודם לבעה"ב ואע"פ שהבעל הבית מוסיף חומש כיון שאינו בא ליד הקדש לא הקרן ולא החומש אלא ליד בעה"ב ליח לן בה בההוא חומש אלא ההוא דפריק קרנא שפיר טפי מחבריה איהו קדים: **ואמאי הבעלים נותנין שלשים ולימרו בעלים כבר אתא גברא בחריקין.** במקומינו שרוצה ליתן כמותינו בשלמא על השתא הדרייתו עלן משום פסידא דהקדש אלא השתא אמאי בעיתו למיכפיין: **לא דק.** [תנא] דלא רצה לשנות דינר שהוא פחות משקל: **ולא והקתני בסיפא דינר: אלא אמר רבא.** כגון דאמור בעלים בעשרים ופרוטה דחייבין ליתן כ"ה ופרוטה ואידך גברא לא אמר אלא בכ"ה לחדד ולא מצי למימר אתא גברא בחריקין. וכיון דאמרי בעלים פרוטה פרוטה לא הוי דבר חשוב ולא רצה התנא לשנותה: **לא שנו.** דאין מוסיפין חומש על עילוי של זה אלא שלא נישום הקדש בג' בני אדם: **אבל.** אם שמאה אותו אחר לדעת ג' בני אדם ששוה כך וכך על עשרים מוסיפין הבעלים נמי חומש אף על אותו עילוי: **תניא נמי הכי כו':** [**לעולם דלא נישום.**] הא נישום אפי' ב"ש מודו דמוסיפין. ודקשיא לך מ"ט דב"ש דאמרי מוסיפין: **ב"ש מחמירי.** ורב חסדא כב"ה דאמרי מוסיפין: **א"ב דנישום ואיפוך.** דב"ה מחמירי דאמרי מוסיפין חומש על עילויו הא נישום אפי' ב"ש **וחומרי ב"ה.** אלא לעולם כדאמרינן מעיקרא **דלא נישום** (ואפי' הכי ב"ש מחמרי דאמרי מוסיפין) אבל נישום אפי' ב"ה סברי דמוסיפין ורב חסדא דאמר כב"ה: **רצו אין לא רצו לא.** [דאין כופין אותן] מ"ט דאמרי אתא גברא בהריקין: **האי דינר מאי עבידתיה.** הא אמרת [ט] דאין מוסיפין חומש על עילוי של זה והאי דינר מיחזי כחומש מן ההוא סלע {דינר} ששי שעל עשרים: **[אמר רב ששת הכי קאמר.** כיון שאמר בעלים הרי היא שלי בכ"א קודם שאמר זה ועכשיו מגיע להן ליתן בין קרן וחומש כ"ו שקלים ודינר אם רצו ליתן כך הן הבעלים קודמין:

ט) נכ"ל והוגמא מילן: הא כבר תנא.

ה א מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה ה:
ו ב מיי' שם הלי ז:
ז ג מיי' שם הלכה ד:
ח ד מיי' שם הלכה ה:
ט ה מיי' שם הלי ו:

מוסף רש"י

הבעלים נותנין עשרים ושש. שאי אפשר לתת לזה כאחד ועשרים שנמצאת הקדש נפסד בתמורה (גר' ר"ש בתרגומה) סלעים ובנעלים נמי לא משתנין מן הקרן שנמצאת אומר לזה כאחד, הלכך נותנין כ"ש לקרן ומשמה לתוספת חומש ועל עילויו של זה שהעלה בדמיו פלע אין מוסיף חומש פלע על קרן שנמצאת חול (ב"מ נד.). **אתא גברא בחריקין.** כרי בא אחד ממתינו ואומש שאחד לתת כאחד ועשרים שנמצאת הקדש נפסד בתמורה (ר"ש בתרגומה) ואין הקדש נפסד ואמה נותן את שאחר הוא דקתני שהבעלים נותנין כ"ו כ"ו והכא תניא כשהבעלים אומרים בפלע ואחד אומר בפלע ואיסר [של פלע ואיסר] קודם ואין אנו כופין את הבעלים שיתנו פלע ואיסר עם האומר לבעל הבית אמר: **תניא** בית שמאי אומרים מוסיפין. ס"ג וכן כתוב בספר ר"ת ול"ג תניא נמי הכי ולא גרסי' ליה לפרשו כן תניא נמי הכי לאחר מכאן מסקנא דמוסיפין בניסוח אי כ"ש מי כ"ש ומדקדק הש"ס למעוטי [כט] מילתא דרב מתנא ומיהו גרסה יותר דגרס תניא פלע נמי הכי :

לת